

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Eficácia de Sentença Penal Estrangeira (art. 9º do CP)

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II - sujeitá-lo a medida de segurança.

A doutrina ensina que, EM REGRA, a SENTENÇA ESTRANGEIRA **NÃO depende de homologação** para gerar EFEITOS no Brasil.

Veja trecho da doutrina de *Damásio de Jesus* em seu *Código Penal Anotado* (p.45):

*“ Além dos previstos no dispositivo, **a sentença penal estrangeira produz outros efeitos**, com referência a **reincidência**, sursis e livramento condicional. Nesses casos, **seu reconhecimento não depende de homologação (...)**”*

Preste atenção, é possível reconhecer a reincidência a partir de uma sentença estrangeira, e sequer depende de homologação.

REGRA GERAL : OS EFEITOS DA SENTENÇA ESTRANGEIRA SÃO GERADOS INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO.

No entanto, ALGUNS EFEITOS DEPENDEM DE HOMOLOGAÇÃO.

O artigo 9º traz justamente as EXCEÇÕES, ou seja, os casos (os efeitos) em que a **SENTENÇA ESTRANGEIRA PRECISA DE HOMOLOGAÇÃO**.

Podemos resumir em dois tipos de EFEITOS:

- **CIVIS** (*obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis*)
- **MEDIDA DE SEGURANÇA** (*sujeitá-lo a medida de segurança*)

RECAPITULANDO:

REGRA GERAL: OS EFEITOS DA SENTENÇA ESTRANGEIRA SÃO GERADOS INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO.

EXCEÇÕES: SÃO EFEITOS QUE DEPENDEM DE HOMOLOGAÇÃO: **CIVIS** (*obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis*); **MEDIDA DE SEGURANÇA** (*sujeitá-lo a medida de segurança*).

Como se dá essa homologação? Do que ela depende?

Veja novamente o CP:

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II - sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único - **A homologação depende:**

a) **para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;**

b) **para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.**

Veja que o procedimento da homologação depende do tipo de EFEITOS:

- **CIVIS** – pedido da parte interessada.
- **MEDIDA DE SEGURANÇA** – existência de tratado de extradição *ou* na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça

É isso pessoal.

Veja o RESUMO.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

EFICÁCIA DA SENTENÇA ESTRANGEIRA

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II - sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único - A homologação depende:

a) *para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;*

b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

REGRA GERAL: OS EFEITOS DA SENTENÇA ESTRANGEIRA SÃO GERADOS INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO.

EXCEÇÕES: SÃO EFEITOS QUE DEPENDEM DE HOMOLOGAÇÃO:

- A homologação depende:
 - de PEDIDO DA PARTE INTERESSADA.

CIVIS (*obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis*);

- A homologação depende:
 - da existência de tratado de extradição;
 - na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

MEDIDA DE SEGURANÇA (*sujeitá-lo a medida de segurança*).

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
